

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2857/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายอภิชัย กิจไกรกุล

โจทก์

นายบุญโชติ ปานแจ่ม

จำเลย

นายทนต์ศักดิ์ จุลภักดิ์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 24

ความว่า เนื่องจากจำเลยยื่นคำแก้ฎีกาของโจทก์ และโจทก์ร่วมแล้ว แต่จากคำฟ้องของโจทก์บรรยายแต่เพียง ว่าจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้ โดยมีได้ระบุว่าเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย กล่าวคือ โจทก์ได้บรรยายฟ้องในข้อ 1 แต่เพียงว่า เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2533 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลย ได้บังอาจออกเช็คธนาคารเอเซีย จำกัด สาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 3042364 ลงวันที่สั่งจ่าย 1 เมษายน 2534 จำนวนเงิน 250,000 บาท ให้แก่นายอภิชัย กิจไกรกุล ผู้เสียหาย เพื่อเป็นการชำระหนี้ อันเป็นการบรรยายฟ้อง ที่ขาดองค์ประกอบของความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 คำฟ้องของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) และโดยนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2133/2537 เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายอันเป็นปัญหา เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเป็นประเด็น สำคัญแห่งคดีได้เสร็จสิ้นไปจากศาลโดยเร็ว ขอศาลฎีกา ได้โปรดวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย แล้วพิจารณา พิพากษายกฟ้องโจทก์

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า โจทก์หรือโจทก์ร่วมลงชื่อรับสำเนา
คำร้องไว้ข้างคำร้อง (อันดับ 114)

ระหว่างพิจารณา นายอภิชาตกิจไกรกุล ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ลงโทษจำคุก 8 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา (อันดับ 106,105)

ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการขอให้ศาลวินิจฉัย ชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
คู่ความจะต้องยื่น คำขอระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้สั่ง
จำเลยจะยื่นคำขอต่อศาลฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการขอให้ศาลวินิจฉัย ชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
คู่ความจะต้องยื่น คำขอระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้สั่ง
จำเลยจะยื่นคำขอต่อศาลฎีกาไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

(สมบัติ เดียววิเศษ-สุนพ กิริติยุดิ-จำลอง สุขศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ